

Algemene voorwaarden React2u

Versie oktober 2026

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- a. **React2u:** React2u II B.V., handelend onder de naam React2u, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudend aan de Stratumsedijk 29, 5611 NB Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 95076824.
- b. **Opdrachtgever:** de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie React2u onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst of met wie React2u een overeenkomst heeft gesloten.
- c. **Partijen:** React2u en opdrachtgever samen.
- d. **Diensten:** alle diensten en adviezen die React2u in opdracht van opdrachtgever verricht voor opdrachtgever of voor een door opdrachtgever aangewezen derde, waaronder verzuimbegeleiding, re-integratie en preventieve arbodienstverlening.
- e. **Basiscontract:** de overeenkomst waarin de basisafspraken over de arbodienstverlening zijn vastgelegd, waarmee opdrachtgever voldoet aan de wettelijke eisen uit artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.
- f. **Verrichting:** een afzonderlijke dienst die opdrachtgever naast het basiscontract afneemt, zoals een spreekuur, een arbeidsdeskundig onderzoek of een PMO.
- g. **Overeenkomst:** iedere overeenkomst tussen React2u en opdrachtgever over het verrichten van diensten, waaronder het basiscontract en iedere opdracht voor een verrichting.
- h. **Werknemer:** de werknemer of kandidaat van opdrachtgever voor wie React2u diensten verricht.

A. Toepasselijkheid en totstandkoming

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het basiscontract en op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van React2u en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als React2u die uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Wijken partijen af van één of meer bepalingen, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
3. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden die React2u bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Deze derden kunnen zich tegenover opdrachtgever rechtstreeks op deze voorwaarden beroepen.
4. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Is een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of wordt deze vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen overleggen dan over een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. React2u mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Een wijziging treedt in werking dertig dagen nadat React2u deze aan opdrachtgever heeft bekendgemaakt. De actuele algemene voorwaarden staan op de website van React2u.
7. De overeenkomst is een overeenkomst van opdracht. React2u heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
8. Door het aanmaken van een account en het accepteren van het basiscontract is opdrachtgever aangesloten bij de arbodienst van React2u. Het basiscontract is te downloaden via de website. Deze algemene voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van het basiscontract.
9. Een opdracht voor een verrichting komt tot stand zodra opdrachtgever akkoord geeft op een offerte van React2u, per e-mail of door ondertekening, of zodra opdrachtgever bij een ziekmelding een verrichting aanvinkt waarbij de actuele prijs is vermeld.
10. Partijen kunnen het basiscontract schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in het basiscontract een andere termijn is afgesproken. Bij beëindiging werkt React2u mee aan een zorgvuldige overdracht van dossiers volgens artikel G.6. Werkzaamheden die tot de einddatum zijn verricht, worden in rekening gebracht.
11. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

B. Aanbiedingen en offertes

1. Offertes van React2u zijn veertien dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn staat.
2. Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Kosten die in het kader van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis, verblijf, verzend en administratiekosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht als dat in de offerte of het tarievenoverzicht is vermeld.
3. Worden na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst belastingen of andere heffingen van overheidswege ingevoerd of verhoogd, dan mag React2u deze doorberekenen aan opdrachtgever.
4. Wijzigingen in de overeenkomst worden tussen partijen overeengekomen. Bereiken partijen geen overeenstemming, dan mag React2u de overeenkomst tussentijds beëindigen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
5. Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele werknemer kunnen tot uiterlijk zeven werkdagen voor het afgesproken tijdstip kosteloos worden

geannuleerd. Afspraken met individuele werknemers kunnen, ook bij herstmelding, tot uiterlijk vijf werkdagen voor het afgesproken tijdstip kosteloos worden geannuleerd. Verschijnt de werknemer niet of reageert hij niet, dan komt dat voor rekening van opdrachtgever.

C. Rechten en verplichtingen van React2u

1. React2u voert de diensten uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap.
2. React2u mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. React2u blijft daarbij tegenover opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van hoofdstuk F.
3. Iedere werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook zonder overleg met de werkgever. React2u plant zo'n afspraak in zonder voorafgaande offerte. Hiervoor gelden de gebruikelijke tarieven.
4. Iedere werknemer die twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts, kan een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts. React2u kan zo'n afspraak ook zonder toestemming van opdrachtgever inplannen. Opdrachtgever betaalt de kosten volgens de gebruikelijke tarieven, ook zonder offerte of akkoord.
5. Zijn naar het oordeel van React2u extra werkzaamheden nodig voor een goede uitvoering, zoals het inwinnen van medische informatie of het inschakelen van een deskundige, dan informeert React2u opdrachtgever vooraf over de aard en de kosten van die werkzaamheden, tenzij uitstel de belangen van de werknemer of opdrachtgever zou schaden.
6. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Opdrachtgever verstrekt de benodigde informatie en betreft React2u bij het voorkomen, signaleren en waar mogelijk behandelen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen.
7. React2u mag een werknemer die de normale omgangs- en fatsoensnormen niet in acht neemt, met een gemotiveerde kennisgeving aan opdrachtgever uitsluiten van verdere dienstverlening. De wettelijke taken van de arbodienst worden in dat geval in overleg met opdrachtgever op een andere manier ingevuld. De uitsluiting geeft geen recht op aanpassing van de vergoeding.
8. Leiden wijzigingen in wet of regelgeving tot een aanpassing van de dienstverlening, dan passen partijen de overeenkomst in goed overleg aan. React2u mag de extra kosten die rechtstreeks uit die wijzigingen voortvloeien in rekening brengen.

D. Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever levert tijdig en op de juiste wijze alle gegevens aan die React2u nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. React2u kan alleen goed adviseren als een werknemer tijdig ziek is gemeld in het systeem van React2u.

- Opdrachtgever volgt redelijke aanwijzingen van React2u op, mede in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
2. Worden gegevens niet tijdig verstrekt, instructies niet opgevolgd of wordt de noodzakelijke medewerking niet verleend, dan treden partijen in overleg. Leidt dat niet tot resultaat, dan mag React2u de uitvoering opschorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het informeren van zijn werknemers over de dienstverlening van React2u en voor het opleggen van de noodzakelijke verplichtingen aan werknemers.
 4. Opdrachtgever informeert de preventiemedewerker en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en vraagt waar nodig hun instemming.
 5. Opdrachtgever wijst zijn werknemers op hun recht om de bedrijfsarts te raadplegen en op hun recht op een second opinion.
 6. Opdrachtgever betreft React2u bij het beleid voor gezond en veilig werken en stelt React2u in staat inzicht te krijgen in het preventie, verzuim en re-integratiebeleid en de arbeidsomstandigheden, onder meer door inspectie ter plaatse en gesprekken met werknemers. Opdrachtgever stelt alle relevante informatie beschikbaar.
 7. Vinden diensten plaats in het bedrijf van opdrachtgever, dan stelt opdrachtgever op tijdig verzoek van React2u kosteloos de benodigde ruimte, materialen en ondersteuning beschikbaar.

E. Tarieven en betaling

1. React2u brengt haar werkzaamheden in rekening volgens het geldende tarievenoverzicht, tenzij in de overeenkomst een andere prijsafspraken is gemaakt. React2u mag het tarievenoverzicht wijzigen. Een wijziging wordt ten minste dertig dagen vooraf aan opdrachtgever bekendgemaakt.
2. Kosten voor het opvragen van inlichtingen, zoals bij behandelaars of bij een eerdere arbodienst, en kosten van derden die React2u op grond van wet of regelgeving moet inschakelen, komen voor rekening van opdrachtgever, ook als hierover vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden.
3. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum op het door React2u aangegeven rekeningnummer, tenzij anders is afgesproken of op de factuur staat vermeld. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
4. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40.

5. Alle redelijke kosten om betaling in rechte te verkrijgen, waaronder de kosten van een advocaat of gemachtigde, komen voor rekening van opdrachtgever, voor zover de wet dat toestaat.
6. Blijft volledige betaling uit, dan mag React2u lopende opdrachten opschorten of de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van de belangen van de werknemers die op dat moment worden begeleid. Opschorting laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.
7. Bezwaren tegen een factuur moeten binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Daarna wordt opdrachtgever geacht met de factuur akkoord te zijn. Een bezwaar geeft geen recht op verrekening of opschorting van de betaling.
8. Bij faillissement, surseance van betaling of beslag ten laste van opdrachtgever zijn alle vorderingen van React2u direct opeisbaar.
9. Ontvangt React2u aanwijzingen dat de kredietwaardigheid van opdrachtgever onvoldoende is, dan mag React2u vooruitbetaling verlangen en de uitvoering opschorten tot die betaling is ontvangen.
10. Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de rente en tot slot op de hoofdsom.
11. Kunnen geplande werkzaamheden door omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen niet doorgaan, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Dit geldt niet bij een tijdige schriftelijke annulering van:
 - cursussen en trainingen tot twee maanden voor aanvang, waarbij opdrachtgever binnen zijn organisatie een andere deelnemer mag aanwijzen;
 - projecten tot twee maanden voor aanvang;
 - opdrachten voor individuele werknemers tot vijf werkdagen voor aanvang.
12. Diensten worden gefactureerd tegen een vaste prijs of op uurbasis. Opdrachten tot € 500 exclusief btw worden achteraf gefactureerd. Bij opdrachten vanaf € 500 exclusief btw is 50% van de prijs vooraf verschuldigd en 50% na afronding.
13. Voor de overdracht van dossiers aan een andere arbodienst of derde mag React2u de daarmee verband houdende redelijke kosten in rekening brengen.
14. Alle tarieven luiden in euro en zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

F. Aansprakelijkheid

1. React2u voert de werkzaamheden zorgvuldig uit, met de deskundigheid die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. React2u kan niet garanderen dat een gewenst of verwacht resultaat wordt bereikt en is daarvoor niet aansprakelijk.

2. React2u is niet aansprakelijk voor sancties die door derden worden opgelegd, zoals een loonsanctie van UWV, re-integratiekosten of de gevolgen van een beslissing over een WIA-aanvraag, tenzij deze het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van React2u.
3. React2u is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, loondoorbetaling bij ziekte, verlies van gegevens en premieverhogingen van publieke of private verzekeringen.
4. De aansprakelijkheid van React2u voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende dienst in rekening is gebracht, met een maximum van € 500 inclusief btw.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 - de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen;
 - de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van React2u alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan React2u kunnen worden toegerekend;
 - redelijke kosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten tot beperking van directe schade hebben geleid.
6. Opdrachtgever is altijd verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
7. Onverminderd artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt ieder recht op schadevergoeding twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.
8. React2u is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen, waaronder het tijdig verstrekken van juiste informatie, het opvolgen van instructies en adviezen en het naleven van wettelijke termijnen.
9. Bij mondelinge of telefonische communicatie is React2u niet aansprakelijk voor schade door misverstanden of onjuist overgekomen informatie, tenzij React2u deze informatie schriftelijk heeft bevestigd.
10. React2u is aansprakelijk voor derden die zij zelf bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, met inachtneming van de beperkingen in dit hoofdstuk. React2u is niet aansprakelijk voor derden die door opdrachtgever of door anderen zijn ingeschakeld.

11. De beperkingen en uitsluitingen in dit hoofdstuk gelden niet als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van React2u of haar leidinggevenden.

G. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Partijen verlenen elkaar alle redelijke medewerking, zodat ieder zijn verplichtingen op grond van de privacywetgeving kan nakomen. React2u verwerkt persoonsgegevens volgens haar privacyverklaring, dat op de website staat. Voor de verwerking van gezondheidsgegevens is React2u zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.
2. Partijen behandelen alle informatie, kennis en (patiënt)gegevens die verband houden met de overeenkomst of met de onderneming van de andere partij vertrouwelijk en maken deze niet aan derden bekend, tenzij de andere partij daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar is zonder schending van een geheimhoudingsplicht, die de ontvanger al bekend was, of die rechtmatig van een derde is verkregen. De plicht geldt ook niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak, een besluit van een overheidsorgaan of een beroepsplicht. Waar mogelijk overlegt de openbaar makende partij vooraf met de andere partij.
4. Partijen leggen de geheimhoudingsplicht ook op aan hun werknemers en aan derden die voor hen werken.
5. Opdrachtgever stemt ermee in dat React2u per e-mail met hem en met derden communiceert. Medische gegevens verstuurt React2u uitsluitend via beveiligde kanalen.
6. Medische gegevens worden alleen overgedragen na persoonlijke en schriftelijke toestemming van de betrokken werknemer, zoals beschreven in het privacyverklaring. React2u mag de redelijke kosten van een overdracht in rekening brengen. Na de overdracht is de ontvangende partij verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de gegevens. Een betalingsachterstand van opdrachtgever is geen reden om de overdracht van medische gegevens uit te stellen, als dat de begeleiding van de werknemer zou schaden.
7. React2u deelt niet met opdrachtgever welke werknemers gebruik hebben gemaakt van het open spreekuur of hebben deelgenomen aan een PAGO of PMO, en doet geen mededelingen die tot individuele werknemers herleidbaar zijn. React2u bespreekt alleen in algemene zin de aard van de problemen die naar voren zijn gekomen.
8. Bij een aanstellingskeuring bepaalt de gekeurde of hij de uitslag als eerste wil vernemen en of de uitslag aan opdrachtgever mag worden doorgegeven. Opdrachtgever is de kosten van de keuring verschuldigd, ongeacht of hij de uitslag ontvangt.

H. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart React2u tegen alle aanspraken van derden, inclusief de kosten van juridische bijstand, die samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aanspraak het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van React2u.
2. Verstrekt opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software aan React2u, dan garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en gebreken.

I. Overmacht

1. Kan een partij haar verplichtingen niet nakomen of verwacht zij dat redelijkerwijs niet te kunnen, dan stelt zij de andere partij daarvan direct schriftelijk op de hoogte.
2. React2u is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen als sprake is van overmacht.
3. Onder overmacht wordt, naast wat de wet en rechtspraak daaronder verstaan, verstaan iedere omstandigheid buiten de invloed van React2u waardoor nakoming redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waaronder oorlog, oproer, terrorisme, natuurrampen, overheidsmaatregelen, epidemieën, stakingen, vervoersstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers, storingen in computer of telecommunicatiesystemen, brand, stroomuitval en het verloren gaan van gegevens door een oorzaak buiten de invloed van React2u.
4. React2u kan zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheid intreedt nadat React2u had moeten nakomen.
5. Tijdens overmacht kunnen partijen hun verplichtingen opschorten. Duurt de overmacht langer dan twee maanden, dan mag iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.
6. Heeft React2u bij het intreden van de overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk nagekomen en heeft dat deel zelfstandige waarde, dan mag React2u dat deel afzonderlijk factureren.

J. Klachten en geschillen

1. Klachten over de kwaliteit van de werkzaamheden meldt opdrachtgever schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de tekortkoming. Klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling van React2u, die op de website staat.
2. Is een klacht gegrond, dan stelt opdrachtgever React2u in de gelegenheid de werkzaamheden binnen een redelijke termijn alsnog goed uit te voeren.

3. Ontstaat er een geschil, dan proberen partijen dit eerst in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen partijen in overleg een onafhankelijke mediator inschakelen.
4. Op iedere overeenkomst tussen React2u en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
5. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend een andere rechter aanwijst. React2u mag een geschil ook voorleggen aan de rechter die volgens de wet bevoegd is.

Versie: oktober 2026